



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny Hinn
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Indragiri Villa Cerry D2 NO 1 RT 003 RW 005 Kel
Sumberejo Kec Batu Kota Batu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Benny Hinn ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan tanggal 8 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Juli 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2026 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2026

Terdakwa didampingi oleh Endang Sprawati, SH., MH., dkk Advokat pada Kantor Hukum "LBH JAKA SAMUDRA INDONESIA" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36 Ds/Kel.Dahanrejo. Kec.Kebomas Kab.Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juli 2026 ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 22 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 22 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HINN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 476 Jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY HINN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kardus Laptop Asus warna coklat type A416M nomor seri : SO#151123051007672/1.1 beserta warranty card dan buku panduan.
 - b. 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk DELL.
 - c. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO E4EQ513 warna Silver Processor Intel (R) Celeron (R) N4000 CPU @1.10GHz 1.10 Ghz RAM 4.00 GB Local Disk 233 GB Device ID 758F24A7-A783-4296-8581-DD63E4935ACF system type 64-bit operating system beserta dengan charger laptop Lenovo.

Dikembalikan kepada Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa melalui saksi YULITA ENO selaku Pengurus Panti yang berada di Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BENNY HINN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Oktober 2025 dan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2025, bertempat di Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa alamat Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan pidana yang sama.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa memiliki niat untuk mengambil barang milik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa lalu Terdakwa masuk ke ruang kantor kemudian Terdakwa melihat diatas lemari terdapat doshbook berisi 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 selanjutnya Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut tanpa ijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop merk AZUS tersebut selanjutnya Terdakwa menuju warung kopi Bringin lalu Terdakwa menyerahkan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 kepada seseorang karena Terdakwa kalah taruhan judi bola sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa untuk meletakkan doshbook diatas lemari ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara masuk kedalam kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Ibu Teresa lalu Terdakwa melihat diatas lemari terdapat tas hitam yang berisi 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil laptop Lenovo tersebut selanjutnya Terdakwa menuju Gereja Satu Jam Saja (GSJS) yang berada di Pakuwon Mall lantai 3 terletak di Jalan Puncak Indah Lontar No.2 Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya menemui saksi Wisnu Satriyoadi lalu Terdakwa mengatakan membutuhkan uang sejumlah Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver yang nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Wisnu Satriyoadi kemudian saksi Wisnu Satriyoadi menyerahkan uang Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa meletakkan tas warna hitam diatas lemari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa yang beralamatkan di Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
 - Bahwa Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah kehilangan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
 - Bahwa hilangnya laptop tersebut diketahui saksi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi sedang bekerja ;
 - Bahwa saksi Yulita Eno selaku pengurus panti menghubungi saksi lalu memberitahukan bahwa 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver telah hilang namun tas hitam dan dosbooknya masih ada diatas lemari kantor;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver berada didalam tas warna hitam sedangkan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 berada didalam kardusnya beserta dosbook dan tersimpan diatas lemari kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa alamat Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
 - Bahwa selain kedua laptop tersebut, ada uang milik Panti Asuhan dan penghuni yang sering hilang;
 - Bahwa ketika 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver milik Panti Asuhan diketahui hilang, saksi dan pihak pengurus panti mencurigai Terdakwa Benny Hinn karena semenjak adanya Terdakwa di Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa sering terjadi kehilangan barang dan saksi pernah melihat Terdakwa sedang membuka lemari pribadi milik saksi tanpa seijin dari saksi;
 - Bahwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait hilangnya laptop tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver lalu digadaikan kepada seseorang untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan pihak pengurus Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **YULITA ENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa yang beralamatkan di Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah kehilangan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
- Bahwa hilangnya laptop tersebut diketahui saksi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Fransiska sedang bersih-bersih di ruang kantor panti asuhan karena sehari-hari saksi tinggal dan bekerja sebagai pengurus panti kemudian ketika membersihkan atas lemari saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver sudah tidak ada di dalam tas warna hitam dan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 sudah tidak ada didalam kardusnya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Musa dan mencoba mencarinya namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan laptop merk Lenovo warna silver sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 belum pernah digunakan karena laptop baru;
- Bahwa benar selain kedua laptop tersebut, ada uang milik Panti Asuhan dan penghuni yang sering hilang;
- Bahwa ketika 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver milik Panti Asuhan diketahui hilang, saksi mencurigai Terdakwa Benny Hinn karena semenjak adanya Terdakwa di Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa alamat Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya sering terjadi kehilangan barang dan saksi Musa juga pernah melihat jika Terdakwa membuka lemari pribadi milik saksi Musa tanpa seijin dari saksi Musa;
- Bahwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait hilangnya laptop tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver lalu digadaikan kepada seseorang untuk mendapatkan uang;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **FRANSISKA KRISTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa yang beralamatkan di Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
 - Bahwa Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah kehilangan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
 - Bahwa hilangnya laptop tersebut diketahui saksi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Yulita Eno sedang bersih-bersih di ruang kantor panti asuhan karena sehari-hari saksi tinggal di panti kemudian ketika membersihkan atas lemari saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver sudah tidak ada di dalam tas warna hitam dan 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 sudah tidak ada didalam kardusnya, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Yulita memberitahukan kepada saksi Musa dan mencoba mencarinya namun tidak diketemukan;
 - Bahwa laptop merk Lenovo warna silver terakhir kali digunakan oleh saksi Yulita Eno sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sedangkan laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 belum pernah digunakan karena laptop baru;
 - Bahwa ruang kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa tidak terdapat kamera pengawas / CCTV;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kedua laptop tersebut, ada uang milik Panti Asuhan dan penghuni yang sering hilang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver lalu digadaikan kepada seseorang untuk mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi Yulita Eno dan saksi Musa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai penghuni di Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa alamat Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver milik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 sekira bulan Oktober 2025 sedangkan untuk 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2025, dimana kedua laptop tersebut tersimpan di atas lemari kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa alamat Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada bulan Oktober 2025 Terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil barang milik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa masuk ke ruang kantor

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panti dan melihat diatas lemari terdapat doshbook berisi 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1;

- Bahwa, Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa langsung mengambil laptop tersebut kemudian dibawa pergi ke warung kopi Bringin lalu diserahkan kepada seseorang karena Terdakwa kalah taruhan judi bola sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa untuk meletakkan doshbook diatas lemari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama yakni Terdakwa masuk kedalam kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa lalu melihat diatas lemari terdapat tas hitam yang berisi 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver kemudian Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa langsung mengambil laptop Lenovo tersebut lalu dibawa pergi ke Gereja Satu Jam Saja (GSJS) yang berada di Pakuwon Mall lantai 3 terletak di Jalan Puncak Indah Lontar No.2 Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa, sesampainya di Gereja Terdakwa menemui saksi Wisnu Satriyoadi lalu mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver dan akan mengembalikan uang milik saksi Wisnu Satriyoadi kemudian saksi Wisnu Satriyoadi menyerahkan uang Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa meletakkan tas warna hitam diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa dalam kondisi tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kardus Laptop Asus warna coklat type A416M nomor seri : SO#151123051007672/1.1 beserta warranty card dan buku panduan.
- b. 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk DELL.
- c. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO E4EQ513 warna Silver Processor Intel (R) Celeron (R) N4000 CPU @1.10GHz 1.10 Ghz RAM 4.00 GB Local Disk 233 GB Device ID 758F24A7-A783-4296-8581-DD63E4935ACF system type 64-bit operating system beserta dengan charger laptop Lenovo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2025 Terdakwa yang merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah mengambil barang milik panti dengan cara Terdakwa masuk ke ruang kantor Panti Asuhan lalu melihat diatas lemari terdapat doshbook berisi 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1,;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa langsung mengambil laptop tersebut kemudian dibawa pergi ke warung kopi Bringin lalu diserahkan kepada seseorang karena Terdakwa kalah taruhan judi bola sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa untuk meletakkan doshbook diatas lemari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama yakni Terdakwa masuk kedalam kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa lalu melihat diatas lemari terdapat tas hitam yang berisi 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver kemudian Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa langsung mengambil laptop Lenovo tersebut lalu dibawa pergi ke Gereja Satu Jam Saja (GSJS) yang berada di Pakuwon Mall lantai 3 terletak di Jalan Puncak Indah Lontar No.2 Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa, sesampainya di Gereja Terdakwa menemui saksi Wisnu Satriyoadi lalu mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver dan akan mengembalikan uang milik saksi Wisnu Satriyoadi kemudian saksi Wisnu Satriyoadi menyerahkan uang Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kantor Panti

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa meletakkan tas warna hitam diatas lemari;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah mengambil barang milik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa yang dilakukan beberapa kali yakni :
 - Pada bulan Oktober 2025 Terdakwa mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1, mengetahui hal itu selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa;
 - Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Terdakwa mengambil 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver kemudian Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum,

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **BENNY HINN** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya, sedangkan secara melawan hukum ialah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2025 Terdakwa yang merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah mengambil barang milik panti dengan cara Terdakwa masuk ke ruang kantor Panti Asuhan lalu melihat diatas lemari terdapat doshbook berisi 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1,;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa langsung mengambil laptop tersebut kemudian dibawa pergi ke warung kopi Bringin lalu diserahkan kepada seseorang karena Terdakwa kalah taruhan judi bola sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa untuk meletakkan doshbook diatas lemari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama yakni Terdakwa masuk kedalam kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa lalu melihat diatas lemari terdapat tas hitam yang berisi 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver kemudian Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa langsung mengambil laptop Lenovo tersebut lalu

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pergi ke Gereja Satu Jam Saja (GSJS) yang berada di Pakuwon Mall lantai 3 terletak di Jalan Puncak Indah Lontar No.2 Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

- Bahwa, sesampainya di Gereja Terdakwa menemui saksi Wisnu Satriyoadi lalu mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver dan akan mengembalikan uang milik saksi Wisnu Satriyoadi kemudian saksi Wisnu Satriyoadi menyerahkan uang Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kantor Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa meletakkan tas warna hitam diatas lemari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa berupa 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1 dan 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya, Dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3.Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut, terjadi ketika beberapa perbuatan dilakukan secara terpisah, tetapi antar satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan penghuni Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa telah mengambil barang milik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa yang dilakukan beberapa kali yakni :
 - Pada bulan Oktober 2025 Terdakwa mengambil 1 unit laptop merk AZUS type A416M warna silver IMEI:SO#151123051007672/1.1, mengetahui hal itu selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Terdakwa mengambil 1 unit Laptop merk Lenovo warna silver kemudian Terdakwa tanpa seizin pemilik Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yakni pencurian yang dilakukan secara terpisah, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 476 Jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga pada diri Terdakwa terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya ppidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman ppidanaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku pula Pedoman Ppidanaan yang wajib dipertimbangkan untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai sikap dan tindakan pelaku dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, sehingga keadaan tersebut patut dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kardus Laptop Asus warna coklat type A416M nomor seri : SO#151123051007672/1.1 beserta warranty card dan buku panduan.
- b. 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk DELL.
- c. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO E4EQ513 warna Silver Processor Intel (R) Celeron (R) N4000 CPU @1.10GHz 1.10 Ghz RAM 4.00 GB Local Disk 233 GB Device ID 758F24A7-A783-4296-8581-DD63E4935ACF system type 64-bit operating system beserta dengan charger laptop Lenovo.

Yang telah disita, maka dikembalikan kepada Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa melalui saksi YULITA ENO selaku Pengurus Panti yang berada di Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan advokat Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa uang hasil kejahatan digunakan oleh Terdakwa untuk bermain perjudian Bola.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 476 Jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HINN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY HINN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah kardus Laptop Asus warna coklat type A416M nomor seri : SO#151123051007672/1.1 beserta warranty card dan buku panduan.
- b) 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk DELL.
- c) 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO E4EQ513 warna Silver Processor Intel (R) Celeron (R) N4000 CPU @1.10GHz 1.10 Ghz RAM 4.00 GB Local Disk 233 GB Device ID 758F24A7-A783-4296-8581-DD63E4935ACF system type 64-bit operating system beserta dengan charger laptop Lenovo.

Dikembalikan kepada Panti Asuhan Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa melalui saksi YULITA ENO selaku Pengurus Panti yang berada di Jl.Bringin No.5 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.
M.H.

Ernawati Anwar, S.H.,

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 1198/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)